

1501747-38.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... demonstram o estreito vínculo do acusado com o mundo do tráfico, pois seria a confiada ao acusado tamanha quantidade de droga, que facilmente atinge cifra milionária, se ele não fosse pessoa da mais alta confiança de traficantes que estão inseridos de forma definitiva no narcotráfico, ou seja, com estritos laços com atividades criminosas. Não bastasse, trata-se de réu reincidente, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501747-38.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501747-38.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2204720/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 19318668 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

3758/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2204720 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

3758/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI GANZELLA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou CLAUDINEI GANZELLA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (FATO 1) e artigo 12, combinado com o artigo 16, caput, ambos da Lei n.º 10.826/2003, e combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (FATO 2), tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; porque no dia 29 de julho de 2021, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Rua Benedito José Gianasi n.º 81, Adelino Simioni, CLAUDINEI, qualificado nos autos, em contexto de calamidade pública causada pela pandemia da doença COVID-19, após recebimento, foi surpreendido guardando, para fins de tráfico ilícito, as seguintes espécies e quantidades de drogas, tudo sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar (FATO 1).

- a) Contido no interior de uma embalagem plástica incolor com lacre n.º 003067: 3000,430g (três mil gramas e quatrocentos e trinta miligramas) de substância sólida de cor parda, acondicionados em 03 invólucro(s) de plástico incolor envolto por fita adesiva parda e plástico incolor aderente na forma de tijolo;
- b) Contido no interior de uma embalagem plástica incolor com lacre n.º 003100: 1993,890g (um mil e novecentos e noventa e três gramas e oitocentos e noventa miligramas) de substância sólida de cor parda, acondicionados em 02 invólucro(s) de plástico incolor envolto por fita adesiva parda e plástico incolor aderente na forma de tijolo;
- c) Contido no interior de uma embalagem plástica incolor com lacre n.º 003068: 183,360g (cento e oitenta e três gramas e trezentos e sessenta miligramas) de substância sólida de cor parda, acondicionados em 03 invólucro(s) de plástico incolor aderente;
- d) Contido no interior de uma embalagem plástica incolor com lacre n.º 003071: 145,130g (cento quarenta e cinco gramas e cento e trinta miligramas) de pó branco, acondicionados em 02 invólucro(s) de plástico incolor do tipo “zip lock”;
- e) Contido no interior de uma embalagem plástica incolor com lacre n.º 003070: 25,900g (vinte e cinco gramas e novecentos miligramas) de substância sólida de cor parda, acondicionados em 27 invólucro(s) de plástico incolor aderente;
- f) Contido no interior de uma embalagem plástica incolor com lacre n.º 003082: 20,280g (vinte gramas e duzentos e oitenta miligramas) de pó branco, acondicionados em 78 microtubo(s) de plástico, do tipo “eppendorf” (73 de cor azul e 05 incolores).

Consta ainda que o acusado, na mesma data, horário e local acima declinados, também em contexto de calamidade pública causada pela pandemia da doença COVID-19, foi surpreendido mantendo sob sua guarda a pistola da marca Taurus, calibre 380, municiada com 19 cartuchos íntegros, de uso permitido, e um silenciador, acessório de uso restrito, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (FATO 2).

Segundo apurado, policiais militares, no desempenho de operações especiais que lhes foram designadas pelo BAEP, e após tomarem conhecimento de que pendia em detrimento do acusado mandado de prisão expedido no processo n.º 0000685-42.2018.8.26.0530 (em trâmite perante a 4ª Vara Criminal desta comarca, com sentença já transitada em julgado) por conta da prática de crimes de tráfico de drogas, dirigiram-se até a residência do acusado.

Embora o acusado lhes tenha dito que nada de ilícito havia no interior de sua morada, os referidos agentes encontraram e apreenderam, em diversos cômodos da residência, as drogas acima descritas, bem como, oculta no interior do painel de sua televisão, a arma de fogo de uso permitido e o acessório de uso restrito ora descritos.

Indagado a respeito, o acusado confirmou que as drogas, a arma de fogo e o acessório de uso restrito estava em sua residência, porém negou que seriam de sua propriedade, embora não tenha declinado o nome da pessoa para que os guardava na ocasião.

O acusado foi notificado (fls. 169) e ofertou defesa preliminar, arrolando uma testemunha de defesa (fls. 130/136). Foi determinada a instauração de Incidente de Dependência Toxicológico (fls. 150/151). A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2021 (fls. 152/153). O acusado foi citado (fls. 180).

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas de acusação, bem como de uma testemunha de defesa. O réu foi interrogado.

Por meio de debates, o Exmo. Dr. Promotor de Justiça requereu a integral

procedência da ação penal, para condenar o acusado nos termos da denúncia. Pugnou que seja observada na dosimetria penal a reincidência específica do réu, bem como o concurso material de infrações, além de pena bem acima do mínimo legal, por conta da expressiva quantidade (mais de 5kg) e nocividade (cocaína e crack) da droga apreendida. O regime fechado deve ser fixado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Também por meio de debates, a Ilustre Defesa requereu a internação do réu para o tratamento de sua dependência química. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, pois o réu não comercializa drogas e apenas as guardava. Além disso, pleiteou que a confissão seja compensada com a reincidência. Quanto aos crimes de posse de arma de fogo e acessório, pugnou que seja reconhecido o princípio da consunção, aplicando-se apenas a pena do crime mais grave. Por fim, requereu que seja desconsiderado o agravante da pandemia, vez que o Estado não deixou de realizar suas atividades, como as execuções de mandados de prisão.

Este é, em síntese, o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade restou amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelas imagens (fls. 19/24), pelo laudo de constatação provisório (fls. 25/28), pelos documentos da receita federal (fls. 90/91), pelo laudo pericial da arma (fls. 108/113), pelo laudo de exame químico toxicológico, que concluiu que o material submetido continha METIL BENZOIL ECGONINA (cocaína), alcalóide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", a presença da substância LIDOCAÍNA (fls. 156/158) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Sob o crivo do contraditório, o acusado confessou a posse do entorpecente, alegando que estava guardando as drogas e a arma de fogo apreendidas para terceira pessoa. Disse que, no dia dos fatos foi demitido de seu emprego, motivo pelo qual dirigiu-se até o traficante que lhe fornecia entorpecente, com o intuito de comprar entorpecentes para seu consumo, momento em que recebeu a oferta para guardar as drogas e a arma de fogo em sua residência até o dia seguinte; como recompensa, receberia quatro ou cinco pedras de crack. Quando os policiais chegaram em sua residência, permitiu a vistoria, sem qualquer resistência, pois tem problema de perda de memória, e genuinamente não se recordava que possuía drogas em sua casa.

O Policial Militar Rafael de Oliveira Marcelino relatou que se dirigiu com sua equipe ao endereço do réu pois havia contra ele um mandado de prisão. O próprio réu atendeu à porta, não oferecendo qualquer resistência à vistoria e à prisão. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado, mas, com o emprego de cães farejadores, várias porções de drogas foram descobertas e posteriormente apreendidas, a dizer: 35 porções de crack (cinco em formato de tijolos, 27 "pedrinhas" e outras três maiores, envoltas em plástico) e 80 de cocaína aspirável, sendo 78 acondicionadas em microtubos plásticos (eppendorfs) e duas envoltas em plástico transparente. Estavam localizados atrás de fundos falsos (em relógios, no fogão, entre outros). O réu foi assistido por seu advogado, inicialmente por telefone, depois presencialmente. Aconselhado por seu defensor, o réu revelou que possuía também uma arma de fogo, 19 munições e um supressor de ruído, todos localizados atrás do painel da televisão em seu quarto.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Thiago de Oliveira Evangelista, asseverando que no local dos fatos não foi encontrado dinheiro, balanças ou outros apetrechos relacionados ao acondicionamento da droga.

A testemunha de defesa Simone Ganzella nada sabe sobre os fatos, apenas atestando quanto à idoneidade do réu. Disse ainda que Claudinei passou a ser usuário de drogas há alguns anos, tendo sua dependência piorado muito após a morte de seu pai. Afirmou que praticamente todo o dinheiro que Claudinei obtinha era usado para comprar drogas. Durante um tempo, a família do réu optou por interná-lo em instituição própria para tratamento de dependência química.

Nesse contexto, dúvidas não há de que o acusado praticou os delitos que lhe foram imputados na denúncia, condutas que ele espontaneamente confessou em juízo, admitindo que guardava os entorpecentes, bem como a arma de fogo, munições e o supressor de ruídos em sua residência, para terceira pessoa, até o dia seguinte, com a finalidade de obter quatro ou cinco pedras de crack. Nesse sentido:

“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdades nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais”. (STF – RTJ 88/371).

A confissão do acusado deve ser reconhecida, uma vez que foi integralmente corroborada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Os policiais Rafael e Thiago foram unânimes em afirmar que, foram até a residência do acusado para cumprir um mando de prisão que pesa em seu desfavor. No entanto, no local dos fatos, embora o acusado tivesse negado que havia algo de ilícito, resolveram utilizar o auxílio de um cão farejador, que atrás de fundos falsos (em relógios, no fogão, entre outro 35 porções de crack (cinco em formato de tijolos, 27 "pedrinhas" e outras três maiores, envoltas em plástico) e 80 de cocaína aspirável, sendo 78 acondicionadas em microtubos plásticos (ependorfs) e duas envoltas em plástico transparente. No local, ainda foi localizada, mediante informações do réu, uma arma de fogo, munições e um supressor de ruído.

No mais, a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função de zelar pela Segurança Pública, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço.

Vale conferir os relatos prestados pelos milicianos, cujos depoimentos revelaram-se precisos, coerentes e convergentes; insuspeitos, até porque deixaram evidente a maneira como encontraram as drogas, em revista domiciliar com o auxílio de cão farejador e que o próprio acusado indicou o local em que guardava arma de fogo.

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimentos de policiais - Admissibilidade - Inexistência de suspeição e contradição - Hipótese em que os testemunhos são harmoniosos, claros e precisos - Recurso não provido. Os depoimentos de policiais que se apresentarem harmoniosos, claros e precisos não podem sofrer desmerecimento como prova criminal”. (Apelação Criminal n. 173.078-3 - Guarujá - Relator: FRANCO DE GODOI - CCRIM 3 - V.U. - 12.12.94);

Da mesma maneira, é o posicionamento da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: "os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6ª Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).

De mais a mais, os policiais que efetuaram a prisão do réu não teriam interesse algum em, gratuitamente, imputar a prática de um crime tão grave a um inocente. Afora isso, não provou a Defesa que os depoimentos dos policiais não retratam a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido aos autos que pudesse respaldar

ou tornar plausível e verossímil o contrário alegado pelos milicianos.

O fato de não ter o acusado sido surpreendido comercializando o entorpecente não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal. A figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos "(...) ter em depósito (...) guardar (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", o que ficou sobejamente demonstrado. Portanto, deve o réu ser responsabilizado pelo disposto, cuja conduta típica ficou devidamente caracterizada.

Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão: "Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado" (TJSP - Ap. 187.915-3/2 - Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478). "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT" 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF - AC 13.847/94 - Rel. Pingret de Carvalho - DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Sabe-se, que somente a assertiva de ser dependente químico, não enseja a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/06, até porque, não há qualquer incompatibilidade entre a condição de usuário de drogas e o tráfico, sendo usual a figura do viciado traficante que utiliza os rendimentos do comércio ilícito, justamente para sustentar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - rel. Onei Raphael - RTJSP 101/498). No mesmo sentido: RT 837/595 (TJSP - ap. 1468651/0-00 - 14ª Câmara - j. 31/03/2005, rel. Wilson Barreira) e RT 841/533 (TJSP - ap. 494.181-3/5-00 - 5ª Câmara - j. 28/07/2005 - rel. Des. Pinheiro Franco).

Ademais, o laudo pericial de fls. 225/230, incidente de dependência toxicológica informou: "No momento dos fatos, o periciando tinha plena capacidade de entendimento e autodeterminação sobre os fatos que ali estavam acontecendo", o que torna impossível a redução de sua reprimenda, face à sua total imputabilidade.

Nesse contexto, dúvidas não há de que o acusado guardava todo o entorpecente apreendido no local dos fatos. Sendo assim, sua condenação é medida de rigor.

Quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei de Armas.

Em relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, restou devidamente comprovado, mormente pela confissão do acusado, que inclusive indicou aos policiais o local onde estava guardada a arma fogo consistente em uma pistola semiautomática, de marca Taurus, modelo 58 HC Plus, de número de série KBR46102, de calibre nominal .380, municiada com 19 cartuchos.

Consigne-se que, o artigo 12 da Lei 10.826/03, cuja objetividade jurídica é a incolumidade pública, representada pela segurança coletiva, prescreve: "Possuir, (...) manter sob sua guarda (...) (...) arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa". (grifei). Adriano Ricardo Claro, em Estatuto do Desarmamento - Nova medida Provisória acerca do Prazo para Entrega de Arma - 2ª edição, pág. 21/22, nos ensina: "O Estatuto do Desarmamento, ao contrário da antiga Lei nº 9.437/97, pune o porte ilegal da munição e do acessório de uso permitido ou restrito. Ora, não há se falar em potencialidade lesiva de um acessório sem a arma. Entretanto, no Estatuto

do Desarmamento, a mera conduta de possuir ou portar sem autorização tais objetos (acessório, munição e arma de fogo), já incomoda a segurança pública, merecendo censura. Assim, entendemos que a posse e o porte sem autorização de arma de fogo (muniçada ou não), acessório ou munição (em qualquer quantidade) caracterizam crime (artigos 12, 14 ou 16, da Lei nº 10.826/03, conforme o caso)".

O laudo pericial, o qual analisou a arma de fogo e as munições apreendidas, concluiu que: "Testada em disparos de tiros de prova, seus mecanismos funcionaram normalmente, demonstrando sua eficácia" (fls. 110). Quanto as munições, testadas em disparos de prova, os cartuchos apreendidos mostraram-se eficazes (fls. 110).

Quanto ao delito previsto no artigo 16 da Lei de Armas.

O delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, também restpou devidamente comprovado, uma vez que junto com a arma foi localizado um acessório de uso restrito, qual seja, um supressor de ruído.

Consigne-se que, o Estatuto do Desarmamento, ao contrário da antiga Lei nº 9.437/97, pune o porte ilegal da munição e do acessório de uso permitido ou restrito. Ora, não há se falar em potencialidade lesiva de um acessório ou da munição sem a arma. Entretanto, no Estatuto do Desarmamento, a mera conduta de possuir ou portar sem autorização tais objetos (acessório, munição e arma de fogo), já incomoda a segurança pública, merecendo censura, uma vez que o crime previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, que não exige a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para sua consumação. Ao criminalizar o porte clandestino de armas e munições, o legislador preocupou-se, essencialmente, com o risco que a posse ou o porte de armas de fogo ou de munições, à deriva do controle estatal, representa para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a integridade física, entre outros. Assim, antecipando a tutela, pune essas condutas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03. INCIDÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO DE MERA CONDUTA. SIMPLES POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que eventual apreensão de munições isoladas não descaracteriza o crime previsto no art. 12, 'caput', do Estatuto do Desarmamento, pois, por ser delito de perigo abstrato e de mera conduta, para o reconhecimento da prática dessa infração penal, basta a simples posse da munição, sem autorização da autoridade competente, independente da comprovação, por perícia, do efetivo prejuízo ou da lesão ao bem jurídico tutelado. 2. Não é possível, em agravo regimental, analisar questões somente arguida nas suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 1360271/MG Agravo Regimental no Recurso Especial 2013/0004882-1, Relator Ministro Moura Ribeiro (1156), T5 - Quinta Turma, data do julgamento: 04/02/2014, DJe 11/02/2014.).

Afasto o princípio da consunção entre os delitos previstos no artigo 12 e 16 da Lei 10.826/03, tendo em vista que as condutas praticadas pelo réu constituem crimes distintos, capitulados nos artigos 12 e 16, ambos da Lei n.º 10.826/03, bem como o bem tutelado pelo artigo 16 é mais amplo, abarcando também, confiabilidade do sistema jurídico-formal de controle e cadastro de armas de fogo, munições e acessórios de uso restrito, razão pela qual não há que se falar no reconhecimento do ilícito cuja pena é mais gravosa.

A título de esclarecimento, o delito de tráfico de drogas e o de posse de arma de fogo e posse irregular de acessório de uso restrito, possuem tipos penais distintos, os quais tutelam diferentes bens jurídicos: o artigo 33 da Lei de Drogas defende, primariamente, a saúde pública, enquanto os artigos 12 e 16 protegem a incolumidade pública, razão pela qual não há o que se falar em princípio da consunção entre eles.

Afasto a agravante prevista na alínea 'j', inciso II do artigo 61 do Código Penal, uma vez que não restou comprovado nos autos que o acusado tenha se aproveitado das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade Pública causada pela pandemia do COVID-19. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Ainda na segunda fase, a i.Magistrada reconheceu a agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal – crime cometido durante período de calamidade pública. Naquela oportunidade, exasperou a pena em 1/6. A operação comporta reparos. Isso porque não há provas de que o estado de emergência sanitária tenha de alguma forma facilitado a prática delituosa. Não há provas de que o acusado tenha se aproveitado daquela situação. A agravante não incide apenas pela existência do estado de emergência". (Apelação Criminal nº 1500709-27.2020.8.26.0594 – Voto nº 2253 – Relator: MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILI). Nesse contexto, dúvidas não há no sentido de que o réu praticou o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, bem como os crimes tipificados pelos artigos 12 e 16, caput, da Lei n.º 10.826/03, razão pela qual deverá ser responsabilizado criminalmente.

Colocadas tais ponderações, passo a fixar a pena.

Em relação ao delito de tráfico ilícito de drogas.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e às demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado em sete (07) anos e seis (06) meses de reclusão e o pagamento setecentos e cinquenta (750) dias-multa, com fulcro no preceito sancionador artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. A pena-base do acusado foi majorada em metade (1/2) acima do mínimo legal, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, totalizando 5.368,99g (cinco mil, trezentos e sessenta e oito gramas e noventa e nove miligramas) de cocaína, inclusive na forma de crack, droga de alto poder lesivo, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea do réu e a agravante da reincidência (proc. 0000685-42.2018- fls.50) e, entendendo que uma compensa a outra, mantenho a pena acima fixada, qual seja, sete (07) anos e seis (06) meses de reclusão e o pagamento setecentos e cinquenta (750) dias-multa .

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido, especialmente a cocaína, na forma de crack, substância de alto potencial lesivo, demonstram o estreito vínculo do acusado com o mundo do tráfico, pois seria a confiada ao acusado tamanha quantidade de droga, que facilmente atinge cifra milionária, se ele não fosse pessoa da mais alta confiança de traficantes que estão inseridos de forma definitiva no narcotráfico, ou seja, com estritos laços com atividades criminosas. Não bastasse, trata-se de réu reincidente, o que, por consequência, inviabiliza a redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.232/06.

Quanto ao delito previsto no artigo 16 da Lei de 10.826/2003.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e às demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do acusado em três (03) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, com fulcro no preceito sancionador do artigo 16 da Lei n.º 10.826/03.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea do réu e a agravante da reincidência (proc. 0000685-42.2018- fls.50) e, entendendo que uma compensa a outra, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, três (03) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei de 10.826/2003.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e as demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do acusado em um (01) ano de detenção e dez (10) dias multa, com base no artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea do réu e a agravante da reincidência (proc. 0000685-42.2018- fls.50) e, entendendo que uma compensa a outra, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, um (01) ano de detenção e dez (10) dias multa.

Em razão do concurso material de crimes, as penas do acusado deverão ser somadas, resultando a pena do réu em dez (10) anos e seis (06) meses de reclusão, e pagamento de setecentos e sessenta (760) dias-multa e um (01) ano de detenção e dez (10) dias multa, com base no artigo 69, caput, do Código Penal.

Ante a inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

A quantidade de pena que foi fixada, por si, só inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.

Fixo o regime semiaberto para o delito apenado com detenção.

Ante à quantidade de pena imposta e às circunstâncias desfavoráveis do réu, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena do acusado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "a", do Código Penal.

Não permito o apelo em liberdade e assim o faço para garantir a aplicação da lei penal. Solto, após a prolação de decreto condenatório, com uma pena tão extensa a ser cumprida, poderá evadir-se do distrito da culpa, lembrado que, o acusado é reincidente, além de responder ao processo reclusos, porque foram preso em flagrante por estar na posse de expressiva quantidade de entorpecente, arma e acessório de uso restrito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra CLAUDINEI GANZELLA, RG: 45799675 e o CONDENO, com fundamento nos artigos 33, caput, c.c. o artigo 42, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e nos artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei n.º 10.826/2003, à pena de dez (10) anos e seis (06) meses de reclusão- em regime fechado- e pagamento de setecentos e sessenta (760) dias-multa, e um (01) ano de detenção- em regime semiaberto- e o pagamento de dez (10) dias multa,. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal, à míngua de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira dos acusados, e deverão ser atualizados da data dos fatos até efetiva liquidação.

Nos termos da Lei n.º 12.736/12, o tempo em que o acusado permaneceu recluso, a título de prisão provisória e em regime integralmente fechado, deverá ser detraído da totalidade da pena acima fixada.

O réu ainda não faz jus à progressão de regime.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em caso de recurso, expeça-se Guia de Recolhimento Provisória.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se guia de recolhimento definitiva e tudo mais que for necessário para o integral cumprimento da sentença.

Condene os réus ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 UFESPs,

nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando a execução suspensa, tendo em vista serem os réus beneficiários da Justiça Gratuita.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 28 de setembro de 2022.

ILONA MÁRCIA BITTENCOURT CRUZ
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA